

1500610-48.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC PRATES GONCALVES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ERIC PRATES GONÇALVES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500610-48.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500610-48.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC PRATES GONCALVES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ERIC PRATES GONÇALVES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 07 de março de 2022, na Rua Caminhos de Itapevi, nº. 72, Cidade Ariston, Carapicuíba, transportava e mantinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 50 barras/tabletes de Maconha, 15 barras/tabletes de maconha, 697 invólucros de maconha, 06 pacotes de maconha, 01 pacote de cocaína, 108 pinos de cocaína, 2.027 saches de cocaína e 800 pedras de crack, totalizando 2767 gramas de maconha, 1357 gramas de cocaína e 397 gramas de crack, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fl.63), o acusado foi citado (fl.113) e apresentou resposta escrita (fls.105/109).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, os réus foram interrogados e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fl. 121/125.

Igualmente a prova da autoria, já que o acusado, nesta solenidade, confessou os fatos. Detalhou que há dois meses aceitou o convite de uma pessoa, a qual não sabe dizer o nome, para guardar entorpecente. Para isto, alugou uma casa para manter as drogas em depósito até alguém retirá-las para distribuição. Pela função, recebia a quantia de R\$ 2.000,00 reais por mês. Alegou que o veículo Chevrolet/Celta não era de sua propriedade.

A confissão foi corroborada pelo depoimento dos milicianos, os quais, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que tomaram conhecimento, através de investigações, que o veículo Chevrolet/Celta, estaria servindo para o transporte e abastecimento de drogas nos pontos de venda de entorpecentes de Barueri e região. Diante das informações passaram a monitorar o itinerário do automóvel até que se depararam com ele em deslocamento. Fizeram um breve acompanhamento ao carro e antes mesmo que o motorista entrasse na garagem de uma casa, fizeram a abordagem. Em revista pessoal no acusado, que dirigia o veículo, localizaram apenas um aparelho celular, todavia no automóvel acabaram encontrando cinquenta barras de substância esverdeada análoga à maconha. Indagado, o acusado, de pronto confessou que estava realmente transportando drogas e que ganhava a quantia de R\$ 2.000,00 reais para guardar entorpecente em sua residência. Após autorização do acusado, entraram na sua casa, onde encontraram, dentro de um guarda-roupas, grande quantidade de drogas que foram apreendidas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas maconha, cocaína e crack o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e analisando o art.42 da Lei nº.11.343/2006, é caso de fixação de pena acima do mínimo. As circunstâncias e consequências são bem gravosas, já que foram encontrados com o réu mais de 40 quilos de drogas, inclusive de crack, uma das drogas mais viciantes e

de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Além disto, o réu era responsável por função essencial, que é a distribuição de drogas, que seriam destinadas para mais de uma cidade da região. Assim, fixo-lhe a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase: presente atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena fixando-a em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase: incabível a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da referida Lei de Tóxico.

Com efeito, é certo que a expressiva quantidade de drogas apreendidas (50 barras/tabletes de Maconha, 15 barras/tabletes de maconha, 697 invólucros de maconha, 06 pacotes de maconha, 01 pacote de cocaína, 108 pinos de cocaína, 2.027 saches de cocaína e 800 pedras de crack, totalizando 2767 gramas de maconha, 1357 gramas de cocaína e 397 gramas de crack), é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" (TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Ademais, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Tenha-se em conta, ainda, que a quantidade de drogas e a função desempenhada pelo acusado bem atestam que ele estava vinculado à organização criminosa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena acima definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Em que pese a Resolução nº 5, do Senado Federal, publicada em 15.02.2012, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, absolutamente inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis, seja por conta do montante da reprimenda aplicada (art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal), seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque a conversão é reservada aos delitos de menor potencial ofensivo e não aos equiparados aos crimes hediondos, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade que seria gerada nesta cidade, já que atualmente é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, irradiando seus perversos efeitos até nas Varas da Infância, em que já atuou esta Magistrada, já que hoje a principal causa do abandono de crianças se deve ao vício de drogas das genitoras.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES PORTE ILEGAL DE ARMA - Materialidade e autoria comprovadas Absolvição Desclassificação - Impossibilidade Pena-base Corretamente aplicada Afastamento do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 Não cabimento. Regime inicial fechado - Adequado para a reprovação da conduta criminosa perpetrada Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos Inviável - Apelo defensivo improvido Recurso ministerial acolhido em parte. Apelante/apelado BRENNO ISHIKAWA AKAMINE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (TJSP; Apelação 0001502-40.2016.8.26.0510; Relator (a): Miguel Marques e Silva; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro da Comarca de Rio Claro; Data do Julgamento: 05/07/2018).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU ERIC PRATES GONÇALVES DE SOUZA, filho de Viviane Prates Souza e Joao Americo Goncalves De Souza, RG nº. 50.430.379, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 700 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União, bem como do veículo (GM/CELTA-Placas: ENV6F44- S.PAULO - SP) produto do narcotráfico, nos termos do artigo 243 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigo 91, inciso II do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuiaba, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA